

## 新北市政府環境保護局 訴願答辯書

訴 願 人：鄭婉芳

地 址：新北市三峽區岱潯南路 54 巷 9 號 3 樓

原處分機關：新北市政府環境保護局

發文日期：中華民國 114 年 10 月 12 日

發文字號：新北環稽字第 1141042088 號

訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服本局中華民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書，提起訴願，謹依法答辯如下：

### 答 辯 聲 明

訴願駁回。

### 事 實

一、訴願人於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許駕駛車號 RQD-3157 號汽車（下稱系爭車輛）行經新北市三峽區岱潯南路 186 號旁，於該處隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經本局稽查人員拍照採證並製作稽查紀錄在案。

二、本局依車籍查詢資料查得系爭車輛駕駛人為訴願人，認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以中華民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書（下稱系爭裁處書）裁處訴願人新臺幣 3,600 元罰鍰。

三、系爭裁處書經本局委由中華郵政股份有限公司以掛號於中華民國 114 年 9 月 18 日送達訴願人住所，由訴願人本人收受（詳證物 2 送達證書影本）。

四、訴願人不服，於中華民國 114 年 9 月 22 日向本局提起本件訴願。

## 理 由

### 一、實體答辯：

（一）按廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。」同法第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：三、為第 27 條各款行為之一。」

（二）又違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」

（三）本件訴願理由略謂：原處分機關所憑照片未能清楚呈現煙蒂存在之證據，僅能辨識車輛或人員位置，恐有舉證不足；且訴願人已將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄，並無隨地拋棄之行為等語。

（四）訴願人駕駛系爭車輛，於事實欄所述時間、地點，隨地拋棄煙蒂，致污染環境，此有本局稽查照片及車籍查詢資料附卷可稽，依法裁處，洵屬有據。

（五）本局依按行政罰法第 18 條第 1 項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。」審酌訴願人違規情節、應受責難程度及所生影響，依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款所定附表 1 項次 13 及新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）之係數說明規定，認定  $A=3$ ，計算罰鍰額度：罰鍰額度 =  $A \times$  罰鍰下限 =  $3 \times 1,200 \text{ 元} = 3,600 \text{ 元}$ ，處以法定罰鍰額度範圍內之金額。

二、檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

- 1、系爭裁處書影本 1 份。
- 2、送達證書影本 1 份。
- 3、稽查紀錄及現場採證照片影本 1 份。
- 4、系爭車輛車籍查詢資料 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府環境保護局

代 表 人：局 長

中華民國 114 年 10 月 12 日